

SIA YI REN

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Dato' Dr. Haji Naim bin Haji Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Haji Amran bin Mat Zain (Panel), pada 5hb. Julai 2018 / 21hb. Syawal 1439H]

[Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0049-2017]

[Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: *Encik Musa bin Awang dari Tetuan Musa & Associates.*

Peguam Syarie Responden: *Puan Fadhlina binti Dato' Sidek dari Tetuan Fadhlina Siddiq & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor melalui kes nombor 10200-043-0332-2011 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan seorang Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[2] Responden yang diwakili oleh Encik Suhaimi bin Ismail adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan akidah umat Islam khususnya di Negeri Selangor terpelihara.

[3] Perayu adalah seorang warganegara Malaysia yang telah dilahirkan pada 26/10/1982 dan dibesarkan mengikut ajaran agama Buddha. Perayu telah memeluk agama Islam pada 29/10/2008 di Pejabat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Kuala Lumpur.

[4] Perayu mendakwa bahawa beliau memeluk agama Islam atas dasar semata-mata untuk memenuhi prasyarat untuk berkahwin dengan seorang wanita yang beragama Islam bernama Ratena Sari Binti Supar pada 21/11/2008. Perkahwinan tersebut tidak bertahan lama dan Perayu kemudiannya telah bercerai dengan isterinya pada 29/11/2010. Hasil perkahwinan mereka telah dikurniakan seorang anak bernama Kayla Eva Sia.

[5] Menurut Perayu, beliau ingin diisytihar bukan lagi Islam kerana tidak diberikan tunjuk ajar dan didikan sama ada dari bekas isterinya mahupun keluarga bekas isterinya mengenai cara hidup Islam. Selain itu Perayu mendakwa selepas bercerai, beliau telah kembali ke rumah ibu bapanya yang bukan beragama Islam serta kembali menjalani cara hidup sebagai seorang Buddha dengan memakan makanan dan minuman yang diharamkan oleh agama Islam.

[6] Pada 26/3/2012, Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutari (Mendapatkan Perintah Untuk Perayu Menjalani Proses Runding Cara Akidah). Permohonan ini telah dibantah oleh Perayu dan Mahkamah telah menerima bantahan pihak Perayu dan tidak meluluskan Permohonan Responden.

[7] Seterusnya pada 2/11/2016 Mahkamah telah mengarahkan Perayu menjalani proses *istitabah* selama 60 hari di bawah seliaan Jabatan Mufti Negeri Selangor. Laporan istitabah telah diterima oleh Mahkamah pada 13/03/2017 yang mana Perayu masih ingin meneruskan hasratnya untuk diisytihar bukan lagi Islam.

[8] Kes telah dibicarakan dengan Perayu memberi keterangan dan mengemukakan 2 saksi iaitu Kartini binti Yusoff (SP1) dan Sia Boon Chee (SP2). Responden telah mengemukakan seorang saksi iaitu Che Mohd Nor Lee bin Abdullah Lee, bekerja sebagai eksekutif di Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Mualaf (SD1).

[9] Hakim Bicara telah memberikan penghakiman pada 02/11/2016 sebagaimana berikut:-

9.1 Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi beragama Islam.

9.2 Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam (MAIS) Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Jabatan Mufti atau mana-mana agensi yang berkaitan hendaklah memberi perhatian dalam membimbing dan mengawal aqidah Islamiyyah Pemohon.

Alasan Rayuan Perayu

[10] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan YA Hakim Bicara dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 2/9/2015 untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

[11] Alasan Rayuan Perayu adalah seperti berikut (muka surat 197-200 Rekod Rayuan) :-

- 11.1 Y.A. Hakim bicara telah khilaf dan tersilap dari segi undang-undang apabila pada 02 November 2016, iaitu pada hari yang telah ditetapkan untuk Keputusan/Penghakiman kes tersebut, telah memerintahkan Perayu menjalani proses pemurnian akidah atau sesi *istitabah* di bawah seliaan Jabatan Mufti Negeri Selangor dalam tempoh enam puluh (60) hari mulai tarikh tersebut (02 November 2016), sedangkan perkara yang sama telah dipohon oleh pihak Responden pada awal prosiding kes secara Permohonan Interlokutori dan Afidavit bertarikh 26 Mac 2012 dan Permohonan Interlokutori tersebut berkenaan perkara yang sama telah ditolak oleh Y.A. Hakim bicara pada 01 Ogos 2012.
- 11.2 Y.A. Hakim bicara telah khilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila memutuskan menolak permohonan Perayu untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi beragama Islam, sedangkan Perayu telah menjalani proses pemurnian akidah atau sesi *istitabah* di bawah seliaan Jabatan Mufti Negeri Selangor dalam tempoh sebagaimana diarahkan oleh Y.A. Hakim bicara pada 02 November 2016, yang mana Laporan *Istitabah* yang diterima pada 13 Mac 2017 daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor mengesahkan bahawa Perayu masih mahu meneruskan hasratnya untuk diisytiharkan sebagai bukan lagi seorang beragama Islam.
- 11.3 Y.A. Hakim bicara telah khilaf dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila mentafsirkan kehendak peruntukan Sub-Seksyen 107

(1) (a) ; (b) dan (c) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 berdasarkan *qarinah* dengan berpandukan kepada dokumen D1 (Borang Pengisytiharan Memeluk Islam) yang ditandatangani oleh Perayu semata-mata, tanpa mengambilkira pengakuan Perayu bahawa beliau hanya membacakan lafaz dalam dokumen D1 tersebut dan mengucapkan dua kalimah syahadah dalam keadaan tidak sedar atau faham maksud pengucapan tersebut, serta pengucapan tersebut di buat tanpa kerelaan hati Perayu.

- 11.4 Y.A. Hakim bicara telah khilaf dari segi fakta dan hukum Syarak apabila memutuskan Perayu telah mengamalkan ajaran Islam melalui perkahwinan dan perceraian secara Islam semata-mata, tanpa mengambilkira amalan-amalan Rukun Islam dan akidah atau *i'tikad* kepercayaan Rukun Iman yang tidak pernah diamalkan atau diyakini Perayu setelah beliau memeluk Islam.
- 11.5 Y.A. Hakim bicara telah khilaf dari segi hukum Syarak dan undang-undang apabila menolak permohonan Perayu untuk diisytiharkan sebagai bukan lagi beragama Islam atas alasan bahawa Perayu tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya, ketiadaan bimbingan daripada mana-mana agensi, wajar diberikan ruang lebih luas dan tempoh lebih lama untuk diberi didikan berkaitan agama Islam, sedangkan daripada tarikh kemasukan Islam pada 29 Oktober 2008 sehingga kes diputuskan pada 27 April 2017 adalah merupakan suatu tempoh yang terlalu lama dan Perayu telah tidak mengamalkan ajaran agama Islam sepanjang tempoh tersebut.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[12] Berdasarkan penelitian saya terhadap alasan-alasan rayuan Perayu, saya berpendapat hanya satu isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini :-

Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan Perayu semasa memfailkan permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah subseksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 telah sempurna status Islamnya.

Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memutuskan Perayu semasa memfailkan permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah subseksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 telah sempurna status Islamnya.

[13] Penentuan persoalan status kesempurnaan Islam seseorang itu sangat penting untuk Mahkamah memastikan sama ada seseorang itu Islam atau bukan Islam **semasa** permohonan dibuat. Ia merupakan perkara pokok di dalam mana-mana permohonan di bawah subseksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAINS 2003]. Saya merujuk kepada satu kes yang telah menyentuh perkara ini iaitu di dalam penghakiman *Majlis Agama Islam Selangor Lwn Siti Esah Binti Abdul Rahim* (Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0068-2015 - belum dilaporkan), panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah membuat prinsip bahawa:-

“Penentuan persoalan status kesempurnaan Islam seseorang itu sangat penting untuk Mahkamah memastikan sama ada seseorang itu Islam atau bukan Islam ketika permohonan dibuat. Jika seseorang itu didapati bukan Islam, tidak pernah mengamalkan ajaran Islam, pemelukan Islam yang tidak diiktiraf, kekeliruan mengenai status agamanya dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan hukum Syarak, maka seseorang itu berhak menggunakan peruntukan seksyen 61(3)(b)(x) EPAINS untuk Mahkamah mengisytiharkan bahawa dirinya bukan lagi Islam. Jika status keislamannya telah sempurna maka ia tidak boleh dibenarkan diisytiharkan bukan lagi Islam”.

[14] Dari prinsip di atas, jelas **jika** status keIslaman Perayu telah sempurna semasa permohonan difailkan, Perayu adalah tidak berhak menggunakan peruntukan subseksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003. Tetapi jika pemelukan Islam Perayu tidak diiktiraf, maka peruntukkan tersebut boleh digunapakai. **Ini kerana peruntukan subseksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003 bukanlah peruntukan yang digubal untuk membenarkan seseorang Islam itu murtad.**

[15] Jadi, persoalan berikutnya di hadapan saya, apakah status keIslaman Perayu semasa permohonan difailkan berdasarkan dapatan-dapatan dari fakta kes di Mahkamah Bicara?

[16] Asas pertimbangan atau kriteria dalam menentukan pertikaian status agama seseorang sama ada Islam atau tidak, adalah merujuk kepada seksyen 2 EPAINS 2003. Oleh kerana Perayu telah memeluk Islam pada 29/10/2008 maka saya merujuk tafsiran subseksyen 2(e) EPAINS 2003,

Seksyen 2: "orang Islam" diertikan sebagai;

(e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108;

[17] Seksyen ini telah diulas oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Jabatan Agama Islam Selangor (Perayu 1) dan Majlis Agama Islam Selangor (Perayu 2) lwn. Noraini Binti Azizan Mariappen* (belum dilaporkan):-

"Seksyen tersebut memberi pengertian secara umum tentang siapakah orang Islam itu. Namun begitu, untuk menjadikan keislaman seseorang itu sempurna, terdapat syarat khusus yang perlu dipenuhi dan diikuti. Sebagai contoh di dalam isu pemelukan Islam di Negeri Selangor, untuk menjadikan seseorang yang memeluk Islam sebagai seorang Islam sempurna mengikut undang-undang, pemelukan Islam mestilah dibuat mengikut seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003."

[18] Sebelum saya merujuk kepada seksyen 108 EPAINS 2003, saya terlebih dahulu merujuk kepada seksyen 117 EPAINS 2003 yang telah menetapkan umur seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk Islam:-

Seksyen 117

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan—

(a) Sudah mencapai umur lapan belas tahun; atau

(b) Jika dia belum mencapai umur lapan belas tahun, ibu dan bapa atau penjaganya mengizinkan pemelukan agama Islam olehnya.

[19] Dari fakta kes, Perayu telah memeluk Islam pada 29/10/2008 ketika berusia 26 tahun. Maka Perayu telah mematuhi kehendak subseksyen 117(a) EPAINS 2003 di atas dan adalah seorang yang berkeupayaan dari segi undang-undang untuk memeluk Islam.

[20] Persoalan seterusnya adalah adakah proses pengislaman Perayu sempurna mengikut peruntukan Seksyen 108 EPAINS 2003.

Seksyen 108

Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107 adalah dipenuhi; dan orang itu selepas itu disebut muallaf.

[21] Manakala kehendak-kehendak seksyen 107 pula adalah seperti berikut:-

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sahagama Islam oleh seseorang;

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

(b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna “Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah”; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

[22] Maka bagi menentukan status keIslaman Perayu, kedua-dua seksyen ini hendaklah dirujuk dan dijadikan garis panduan.

[23] Selanjutnya dapatan saya adalah perlu diberi perhatian bahawa peruntukan seksyen 61(3)(b)(x), seksyen 107(1) dan seksyen 108 EPAINs 2003 merupakan peruntukan-peruntukan yang saling berkaitan. Seksyen 107(1) menjelaskan pemelukan sah ke dalam Agama Islam, seksyen 108 menjelaskan saat memeluk Agama Islam dan ianya bergantung kepada seksyen 107, jika sah di bawah seksyen 107, maka dengan sendirinya dia boleh dianggap sebagai seorang muallaf di bawah seksyen 108. Manakala seksyen 61(3)(b)(x) pula memberikan kuasa kepada Mahkamah untuk mengatakan atau mengisytiharkan bahawa pemelukan yang dilakukan di bawah seksyen 107(1) adalah sah atau sebaliknya. Jika pemelukan ke agama Islam tidak memenuhi kehendak hukum Syarak dan seksyen 107(1) tersebut, maka Mahkamah boleh mengisytiharkan bahawa orang tersebut bukan lagi seorang muslim.

[24] Kembali kepada kes ini, saya merujuk kepada dapatan fakta oleh YA Hakim Bicara bahawa fakta yang tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak bahawa Perayu telah memeluk Islam secara sah di PERKIM dan didaftarkan dengan bilangan daftar PKM 416/2008. Responden telah mengemukakan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahawa diri Perayu merupakan seorang Islam yang menyokong status agamanya iaitu D1 – Borang Pengisytiharan Memeluk Islam; dan D2 – Buku daftar. Fakta pemelukan Islam Perayu juga konsisten dengan keterangan saksi pihak Responden.

Berdasarkan dokumen-dokumen ini juga, YA Hakim Bicara telah membuat dapatan keterangan yang kuat bahawa proses pemelukan Islam Perayu adalah

sempurna. Tiada langsung dakwaan atau pembuktian berkenaan ketidaksahan pengislaman Perayu sepanjang perbicaraan. Berdasarkan dapatan-dapatan ini, YA Hakim Bicara telah menyatakan telah sempurna pengislaman Perayu berdasarkan kehendak hukum Syarak dan kehendak undang-undang.

[25] Saya merujuk kepada rekod rayuan di muka surat 10-18, saya dapati bahawa Perayu sendiri telah mengemukakan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahawa dirinya merupakan seorang Islam yang menyokong status agamanya iaitu S3 – Surat Akuan Pengislaman; S4 – Surat Perakuan Nikah bil 2008-04785 no.008084 dan S6 – Surat Perakuan Cerai bil 0078/2011 no.017023. Berdasarkan dokumen-dokumen itu, dapatan fakta bahawa S3,S4 dan S6 adalah keterangan yang kuat bahawa pemeluk Islam Perayu adalah sempurna. Apabila telah sempurna pengislaman Perayu berdasarkan kehendak hukum Syarak dan undang-undang maka Mahkamah tidak perlu untuk menimbangkan bentuk amalan kehidupan Perayu berdasarkan kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah [2009] JH27(2)185*. Jika Perayu mendakwa bahawa Perayu langsung tidak mengamalkan Islam sekali pun, tindakan itu tidak akan menyebabkan Perayu menjadi tidak Islam.

[26] Merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah*,di dalam kes tersebut, Majlis Agama Islam Pulau Pinang tidak mempertikaikan keterangan Fatimah Tan seolah-olah mengiakan dan bersetuju dengan permohonan Fatimah Tan tersebut. Majlis Agama Islam Pulau Pinang juga tidak memberi keterangan sehinggalah keputusan dibuat oleh YA Hakim. Sebaliknya di dalam kes ini, Responden bukan sahaja mencabar keterangan Perayu bahkan Responden juga telah membuktikan bahawa Perayu telah memeluk Islam mengikut proses yang telah ditetapkan oleh hukum Syarak dan undang-undang.

[27] Isu ini juga telahpun diputuskan di dalam kes *Ayesha Yuveena bt. Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor* (kes no. 10000-043-0050-2015 – penghakiman pada 30/5/2016). Di dalam kes tersebut, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah menyatakan:-

Isu kes Fatimah Tan (supra) adalah telah dibuktikan bahawa pemeluk Islam belum sempurna. Di dalam kes Perayu ini, Perayu telah melalui proses pengislaman yang sempurna mengikut peruntukan Seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Kami merujuk hujahan Perayu di perenggan 3 (d), Perayu tidak menafikan bahawa proses pengislaman Perayu telah mengikut tatacara yang diterangkan saksi-saksi Responden. Maka berdasarkan fakta ini, maka YA Hakim bicara telah betul dalam dapatannya bahawa Perayu telah sempurna memeluk Islam pada 28.5.2007. Apabila Perayu telah sempurna memeluk Islam, maka kes Fatimah Tan (supra) tidak terpakai dalam kes Perayu ini.

[28] Seterusnya, saya menegaskan bahawa kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah (supra)* hendaklah menjadi panduan utama dan diikuti sewajarnya bagi kes-kes permohonan mengisytiharkan diri seseorang bukan lagi Islam. Dalam kes tersebut beberapa panduan dan prinsip telah dibuat oleh Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang yang telah menjadi prinsip yang kukuh (*established*) dan wajar diikuti.

[29] Di sini prinsip yang ingin saya ambil dan gunakan dari kes tersebut adalah:

“Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang

Islam, maka mereka tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini”.

Ini bermakna, jika seseorang telah sempurna pengislamannya mengikut hukum Syarak dan undang-undang, dia tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukkan subseksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[30] Dari fakta kes, saya merujuk kepada Rekod Rayuan di muka surat 77 semasa Perayu disoal balas, saya dapati Perayu mengakui telah memeluk Islam di PERKIM dan ada mengucap dua kalimah syahadah dalam keadaan waras dan tidak mabuk. Perayu juga mengakui beliau faham apa yang ditulis dalam bahasa Melayu semasa proses pengislaman tersebut. Malah fakta pemelukan Islam Perayu adalah konsisten dengan keterangan saksi Responden. Saya juga dapati Perayu sendiri telah tender dan mengekshibitkan S3, S4 dan S6. Dari segi undang-undang, apa-apa fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan. Kami merujuk kepada subseksyen 45(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003:-

Seksyen 45. Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan.

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuatkuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka.

[31] Dalam hal ini, saya bersetuju dengan hujah Responden bahawa kes di hadapan saya ini berbeza dengan kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah* di mana dalam kes tersebut pemelukan Islam Responden adalah tidak sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak.

[32] Perayu telah mengemukakan dua orang saksi (SP1 dan SP2) semasa prosiding kes. Setelah meneliti keterangan SP1 dan SP2 di muka surat 79-82 Rekod Rayuan, saya berpendapat bahawa kedua-dua saksi tersebut tidak membuktikan ketidaksempurnaan proses pengislaman Perayu dan juga gagal membuktikan bahawa pengislaman Perayu adalah secara paksaan dan dalam keadaan tidak waras. Saya dapati kedua-dua saksi Perayu tiada bersama semasa proses pengislaman berlaku.

[33] Perayu telah mengucap dua kalimah syahadah dengan sempurna di dalam keadaan waras, atas kehendak sendiri, dan tidak dipaksa. Saya bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara apabila berpuas hati pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan tanpa paksaan dengan merujuk kepada D1 yang mana dengan jelas Perayu telah mendatangani dan sedar akan kesan mengucap dua kalimah syahadah tersebut. Ini menunjukkan bahawa Perayu sendiri mahu dirinya "*diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam*".

[34] Justeru itu, saya berpendapat bahawa, oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan dia telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka Perayu dalam kes ini adalah terikat dengan prinsip kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah*.

[35] Amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali iktiqad dan akidah Perayu yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015)*. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:-

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[36] Begitu juga dalam kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ridzuan Loo Bin Abdullah (Kes Rayuan no. 10000-043-0100-2016 - penghakiman pada 8 Jun 2018)*, Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 21 Alasan Penghakiman:-

“Setelah pemelukkan Islam seseorang sah, namun jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat. Undang-undang telah menyatakan secara jelas bahawa sebaik sahaja seseorang itu masuk Islam maka dia adalah tertakluk kepada segala tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan yang sama seperti mana orang Islam yang lain.”

[37] Selain daripada itu, saya juga tidak menemui di dalam rekod rayuan berkaitan keterangan Perayu mahupun dokumen-dokumen yang dilampirkan yang jelas menunjukkan bahawa perkataan atau perbuatan atau kepercayaan Perayu yang jelas boleh menjejaskan akidahnya. Keterangan Perayu di muka

surat 73-74 Rekod rayuan, menyatakan ada mengamalkan cara hidup secara Buddha, menyambut Tahun Baru Cina, dan tidak sembahyang adalah lebih kepada perbuatan berdosa dan fasik.

[38] Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi Perayu di muka surat 79-82 Rekod Rayuan, SP1 menyatakan tidak pernah melihat Perayu melakukan amalan agama Budha manakala SP2 menyatakan beliau ada melihat Perayu menjalani upacara sembahyang Budha. Walau bagaimanapun saya dapati SP2 adalah bapa Perayu yang mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status SP2 ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya walaupun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah. Oleh kerana dakwaan Perayu hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi.

[39] Oleh yang demikian saya menyatakan bahawa YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dalam memutuskan Perayu semasa memfailkan permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah subseksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 telah sempurna status Islamnya. Dari fakta kes dan keterangan-keterangan di hadapan saya, saya berpendapat Perayu telah sempurna status keIslamannya dan beliau adalah masih seorang Islam semasa permohonan difailkan, maka Perayu adalah tidak berhak menggunakan peruntukan subseksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003 tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Rekod Rayuan dan Hujah pihak-pihak dan ulasan-ulasan yang saya nyatakan, MAKA saya memutuskan sebagaimana yang berikut:-

1. Rayuan Perayu ini ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

1. 
.....
Y.A.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA
Pengerusi Panel
Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh : 5.7.2018

